

0006373-42.2019.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. - Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0006373-42.2019.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006373-42.2019.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2144755/2018

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELDER FERREIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

HELDER FERREIRA DOS SANTOS e ISRAEL GONÇALVES NUNES DOS SANTOS foram denunciados como incurso nos artigos 33 e 35, caput, tendo sido imputado ao primeiro réu, ainda, o crime do art. 33, §1º, III, todos da Lei 11.343/2006, na forma do concurso material de delitos (art. 69, do Código Penal), porque: (I) desde data incerta até o dia 28 de dezembro de 2019, associaram-se para praticar o crime de tráfico de drogas; (II) ademais, no dia 28 de dezembro de 2019, por volta de 20h10min, na Rua Cecílio Amarília, 39, Vila Funari, neste município, traziam consigo, sem autorização legal, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 42 porções de maconha, com peso total de 147,46g, além de R\$ 80,00 em dinheiro; (III) por fim, HÉLDER teria se utilizado de imóvel que tinha a propriedade ou posse e consentiu para que ISRAEL dele se utilizasse para o tráfico.

ISRAEL foi notificado (fl. 92) e apresentou defesa prévia (fls. 119/120).

A decisão de fls. 126/127 determinou o desmembramento do feito em relação ao réu HELDER, uma vez que todas as tentativas para notifica-lo pessoalmente restaram infrutíferas, bem como recebeu a denúncia e determinou o prosseguimento do feito somente em face de ISRAEL.

HÉLDER foi notificado por edital (fls. 147/148).

Determinou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP (fls. 153/154).
HÉLDER foi citado pessoalmente (fl. 191) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 199/204). Rejeitada esta, a denúncia foi recebida (fls. 209/210).
Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu.
As partes se manifestaram em memoriais.

II. Fundamentação

A ação penal procede apenas com relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, §1º, III, da Lei 11.343/06).

Com efeito, a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 encontra-se delineada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 28/29) e pelo laudo toxicológico (fls. 35/37 e 83/85).

Ademais, restou demonstrado que o corréu Hélder anuiu com a utilização a utilização de sua casa para a venda de drogas, comportamento que se amolda à figura típica descrita no art. 33, § 1º, inc. III, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, consigno que, ouvidos em sede policial, os policiais militares Luciano da Rocha Maciel e Rodrigo Soares Milant relataram que estavam em patrulhamento em local conhecido pela venda de drogas e observaram que havia um indivíduo saindo de um residência, o qual, ao avistar a viatura, saiu correndo. Informaram que tal situação chamou atenção, motivo pelo qual optaram por verificar o referido imóvel. Esclareceram que viram Israel e HELDER nos fundos da casa, momento em que realizaram a abordagem. Disseram que Israel estava com uma bolsa, a qual tinha em seu interior 42 porções de maconha. Afirmaram que Israel disse que a droga era dele e seria destinada à venda. Narraram, por fim, que HELDER disse que a casa era dele e estava cedendo a residência para venda da droga.

Em juízo, o policial militar Maciel afirmou que estavam em patrulhamento e perceberam um indivíduo saindo correndo de uma residência e resolveram diligenciar no local e, já do portão, conseguiram visualizar os dois indivíduos, sendo que um deles era morador. Israel estava com uma mochila nas costas e de pronto confessou que tinha droga e estava ali traficando. Outro indivíduo disse que era proprietário da residência e admitiu que havia permitido que o réu vendesse droga no local. Na residência não foi encontrada droga e não se recorda ter visualizado petrechos relacionados a droga.

O policial Rodrigo apresentou versão semelhante à de seu colega de farda.

O réu HÉLDER não foi interrogado, eis que, não obstante regularmente intimado, não compareceu à audiência. Porém, ouvido na delegacia de polícia, asseverou que estava em sua casa, quando chegou Israel e perguntou se queria fumar um baseado. Fumaram e, após uns 30 minutos, chegou a polícia militar e abordou o interrogando e Israel nos fundos do quintal. Com o interrogando nada foi encontrado. Contudo, com Israel foi encontrada uma bolsa com várias porções de maconha. Não sabia que Israel estava com as drogas na bolsa, mas admitiu que em outra oportunidade teria consentido que ele vendesse droga no local.

Pois bem. O quadro probatório se revela suficiente ao acolhimento da pretensão ministerial em relação ao tipo penal descrito no art. 33, §1º, III, da Lei Antidrogas. Há, em verdade, consunção entre as imputações constantes da denúncia referentes ao art. 33, caput e §1º, III, da Lei 11.343/06.

Não há, no caso concreto, motivo para se colocar em xeque os relatos firmes e coesos dos policiais militares, no sentido de que encontraram as drogas na posse de Israel, na casa de HÉLDER, no momento em que foram abordados. Pondero que sobre os depoimentos dos policiais deve recair credibilidade ordinária. A propósito:

A circunstância de ser policial a testemunha não afeta positiva ou negativamente o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados. (TJSP, Ap. n.º 0015805-56.2011.8.26.0309, 9ª Cam. Dir. Criminal, Des. Souza Nery, D.j. 17.05.12, D.r. 19.05.12).

Além disso, a forma de acondicionamento da droga e sua quantidade permitem concluir que todo o material era dos réus e visava à traficância.

Portanto, a dinâmica dos fatos - apreensão de considerável quantidade de maconha; apreensão de quantia de dinheiro, cuja origem lícita não restou comprovada; falta de apreensão de instrumentos próprios para consumo - não permitem à convicção de que a droga seria destinada ao uso próprio.

Outrossim, a condição de usuário não é incompatível com o tráfico de drogas, aliás não sendo ocioso destacar que não raramente a prática do tráfico ocorre para garantir o custeio do uso de drogas.

Por fim, não se verificam indícios mínimos suficientes a comprovar que o acusado era, ao tempo da ação, inteira ou relativamente incapazes de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com esse entendimento, de sorte que sua culpabilidade não resulta afastada.

Contudo, quanto ao crime de associação para o tráfico, não há elementos probatórios suficientes para se concluir, acima de qualquer dúvida razoável, que os réus estavam associados entre si para a prática delitiva de modo estável e permanente, elementares do tipo penal em questão, de modo que se pode depreender a ocorrência, meramente, de concurso eventual de agentes.

Relevante destacar que doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que, para a configuração do crime descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006, é indispensável que a associação se caracterize pelo ânimo de estabilidade e permanência sem os quais não há o tipo penal em questão.

Nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci, que, ao tratar do delito em questão, aduz que, para a sua configuração, se exige o "elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum" (Leis Penais e Processuais Comentadas. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 366).

De igual modo, cita-se ilustrativamente, na jurisprudência, o seguinte precedente: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. - Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no HC 420.808/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

Destarte, não havendo elementos hábeis a denotar que os agentes estabeleceram um pacto de associação, com o intuito de atuarem de forma estável e permanente, elementares do tipo em apreço, impõe-se a absolvição com relação ao crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal combinado com o art. 42 da Lei 11.343/06 são favoráveis ao réu, não conduzindo à exasperação da reprimenda.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante do art. 65, I, do CP, vez que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, a qual, contudo, não possui o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ, vez que a pena base foi fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, não há causa de aumento. Aplica-se a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista não haver prova de que o sentenciado seja reincidente, tenha Maus antecedentes, dedique-se a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Assim, e considerando-se a quantidade de droga apreendida, reputo adequada e proporcional a redução da penal em 2/3. Assim, fixo ao sentenciado a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa, no piso legal.

III. Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para (I) CONDENAR HÉLDER FERREIRA DOS SANTOS ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 33, §1º, III, da Lei 11.343/2006; (II) ABSOLVÊ-LO das imputações previstas no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, III e II, respectivamente, do CPP.

À luz da Res.-SF 5/2012, verifico estarem presentes os requisitos do art. 44 do CP, motivo pelo qual converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária de 1 salário mínimo, cujas condições serão oportunamente estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

Não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado:

- 1) suspendam-se os direitos políticos do acusado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se ao Juízo Eleitoral competente e;
- 2) intime-se o sentenciado para o pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias, sob a pena de inscrição de seu nome em cadastro de dívida ativa.

Por fim, dispenso o réu do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA